

NOTA TÉCNICA n. 61/2025

Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

Assunto: Tema 1270 do STF: liquidação e cumprimento aglutinado de sentença coletiva como estratégias essenciais de tratamento adequado da litigiosidade repetitiva.

Relatorias: Juíza Estadual Mônica Silveira Vieira, Juíza Federal Vânia André Cardoso de Moraes e Desembargadora Federal Taís Schilling Ferraz.

1 O TEMA 1.270 DA REPERCUSSÃO GERAL

O Tema 1.270 do STF, que tem como recurso representativo da controvérsia o Recurso Extraordinário 1.449.302/MS, traz, como questão a ser decidida, conforme indicado no acórdão que reconheceu a repercussão geral, a “legitimidade do Ministério Público para promover a liquidação coletiva de sentença proferida em ação civil pública sobre direitos individuais homogêneos, visando à reparação de danos individualmente sofridos pelas vítimas ou seus sucessores”.

O recurso extraordinário representativo da controvérsia se origina do julgamento do Recurso Especial 1.758.708/MS, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que se firmou entendimento no sentido de que o Ministério Público não teria legitimidade para promover liquidação relativa aos danos individualmente sofridos pelas vítimas ou seus sucessores, reconhecidos em ação coletiva, ou para promover a execução coletiva da respectiva sentença, sem prévia liquidação individual. Estabeleceu o STJ que caberia a cada interessado individual promover a liquidação e a posterior execução da sentença coletiva.

Uma reflexão detida sobre a extensão e a profundidade da matéria abrangida no recurso representativo da controvérsia evidencia estar em discussão muito mais do que a legitimidade do Ministério Público para atuação na fase de execução das demandas coletivas. O tema abrange a função e a funcionalidade do processo coletivo como instrumento de tratamento adequado da litigiosidade repetitiva e de massa, elementos essenciais para que o Judiciário possa

atuar com eficiência, economicidade, de modo a racionalizar a prestação jurisdicional e a buscar a efetivação dos direitos fundamentais à igualdade e à razoável duração do processo.

Um dos grandes “gargalos” do processo coletivo, na atualidade, localiza-se exatamente na fase de cumprimento das sentenças coletivas. De regra, isso vem ocorrendo mediante ajuizamento de ações de execução individual pelos interessados, frequentemente combinadas com uma anterior fase de liquidação. Proferida a sentença coletiva, a usual pulverização dos pedidos de liquidação e dos subsequentes pleitos de cumprimento de sentença tem se constituído grande obstáculo à efetivação do direito e do princípio da igualdade entre jurisdicionados posicionados em situações idênticas ou muito semelhantes – justamente um dos princípios que se busca realizar por meio do sistema de processo coletivo – e uma grande fonte de irracionalidade no consumo das limitadas capacidades de prestação jurisdicional, em relação à litigiosidade repetitiva.

A Rede Nacional de Inteligência do Poder Judiciário, em especial por meio do Grupo Decisório do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal e de esforços conjuntos da Justiça Estadual e da Justiça Federal, vem se debruçando sobre o papel estratégico das ações coletivas e sua intrínseca relação com a efetividade do microssistema de tratamento adequado das demandas repetitivas. Como claramente reconhecido na Resolução CNJ n. 349/2020, os Centros de Inteligência têm a vocação de contribuir para melhores e mais adequadas abordagens em relação à sobreutilização do Judiciário, por meio de estudos e proposições voltados à prevenção da judicialização de conflitos, ao monitoramento, aprimoramento e racionalização do tratamento da litigiosidade repetitiva e à gestão eficiente do sistema de precedentes.

A busca por contribuir para o aprimoramento do manejo endoprocessual relativo à tramitação das ações coletivas levou o Centro Nacional de Inteligência a emitir a recente Nota Técnica 5/2025, por meio da qual aderiu à Nota Técnica CITJSP 01/2023, direcionada ao estabelecimento de medidas preventivas no recebimento das petições iniciais, redação de dispositivos e construção de fluxos diferenciados na fase de conhecimento e na fase de cumprimento de sentença.

É no exercício dessas funções, que a Rede Nacional dos Centros de Inteligência apresenta esta nota técnica.

2 SOBREUTILIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO E O IMPERATIVO DO TRATAMENTO ADEQUADO DA LITIGIOSIDADE

A chamada sobreutilização dos sistemas judiciários é um problema extremamente grave e complexo, hoje discutido por toda a sociedade e que defronta o Judiciário com a necessidade premente de não apenas desenvolver permanentemente métodos de administração judiciária sempre mais aperfeiçoados, mas também de atuar de maneira cada vez mais eficiente e racional na alocação de suas capacidades de prestação jurisdicional.

O Relatório Justiça em Números de 2024, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), relativo aos dados de 2023, revelou que ingressaram, naquele ano, 35 milhões de processos novos, o maior número da série histórica medida em tais relatórios, o que representou um aumento de 9,4% em relação a 2022. Ao final de 2023, 83,8 milhões de processos tramitavam na Justiça brasileira. A produtividade judiciária aumentou 6,9% em relação às baixas processuais, e 11,3% no que se refere à elevação de julgamentos, com acumulado de 40,3% de elevação da produtividade nos últimos 14 anos. O problema do Judiciário brasileiro, como comprovam esses dados, não é de produtividade; não está na saída (*outputs*), mas na demanda (*inputs*), de maneira que sua abordagem adequada deve necessariamente envolver medidas de racionalização do acesso aos serviços jurisdicionais.

No julgamento da ADI 3.995/DF, relatada pelo Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal apontou que a “possibilidade de provocar a prestação jurisdicional precisa ser exercida [...] com equilíbrio, de modo a não inviabilizar a prestação da justiça com qualidade”, e reconheceu que o volume desproporcional de processos que aporte diuturnamente no Judiciário compromete a “celeridade, a coerência e a qualidade da prestação jurisdicional e importa em ônus desmedidos para a sociedade, à qual incumbe arcar com o custeio da máquina judiciária”.

Ressaltou-se, então, ser não apenas admissível, mas até mesmo desejável que as normas processuais estabeleçam “estruturas de incentivos ou de desincentivos para a litigância” que possam gerar efeitos importantes “sobre a carga de trabalho enfrentada pelo Judiciário”, já que “excesso de acesso à justiça gera a denegação de acesso à justiça”.

Em relação à promoção do acesso responsável ao sistema de justiça como um todo, e aos serviços judiciários em particular, e considerando a matéria objeto do Tema 1.270 da Repercussão Geral, mostra-se necessário refletir sobre a função e as potencialidades do sistema de processo coletivo como instrumento de tratamento adequado de litigiosidade repetitiva e de massa. Isso inclusive porque, como destacam Clementino e Pinto (2023, p. 328),

O sistema processual brasileiro, cunhado normativa e culturalmente sob um paradigma individualista, sem ferramentas adequadas para a recepção dessa complexidade plural-coletivista (mas com fortes interações naturais com as pretensões individuais e particularizadas), acaba muitas vezes a traduzindo internamente como um conjunto de gargalos materiais e procedimentais, que deflagram a violação de caros princípios processuais, como a eficiência, o acesso à Justiça e a uniformidade decisória, em prejuízo da segurança jurídica. Tais obstáculos, por sua vez, fomentam mais demandas, num círculo vicioso em que os gargalos incrementam a litigiosidade e esta amplifica os gargalos.

Ao interpretar os institutos e normas que compõem o sistema de processo coletivo, portanto, faz-se imprescindível que os tribunais brasileiros tenham em conta os princípios que esse sistema visa realizar, em especial os da igualdade, da eficiência (judiciária), da economicidade, da segurança e da certeza jurídicas, a fim de não retirar de seu conjunto normativo as funções que deveria cumprir.

3 TRATAMENTO ADEQUADO DE LITIGIOSIDADE: PODER-DEVER DO JUDICIÁRIO (TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL)

Ao analisar o problema do tratamento da litigiosidade repetitiva em face do princípio da igualdade, Moraes (2016) aponta que a fragmentação da postulação dos direitos é problema ainda carente de solução adequada, e os modos inidôneos de endereçamento da questão têm resultado em irracionalidade na prestação jurisdicional, desorganização de serviços, desigualdade de tratamento, “relativismo judicial”, excesso de trabalho, prejuízos inclusive ao erário, sem quaisquer ganhos em termos de satisfação do cidadão.

O tratamento adequado da litigiosidade é uma das funções essenciais que o Poder Judiciário deve hoje cumprir, tanto na perspectiva da atuação institucional dos tribunais, quanto na avaliação, processamento e julgamento de cada caso concreto submetido ao magistrado (Vieira, 2024a):

A expressão “gestão de litigiosidade” abarca os dois aspectos da gestão de litigiosidade mencionados, isto é, a gestão efetuada no nível institucional, que considera a totalidade dos litígios em tramitação em determinado tribunal e no Judiciário como um todo (quando estiver em questão a gestão praticada pelos tribunais superiores e pelo Conselho Nacional de Justiça, na concepção e execução de políticas públicas nacionais de gestão adequada de litigiosidade) e a gestão praticada no nível das unidades jurisdicionais, que considera a melhor forma de condução e processamento de cada caso concreto e dos casos que se identifiquem como componentes do mesmo foco de litigiosidade.

Cabe observar também que a gestão adequada de litigiosidade demanda inclusive atuação sobre a entrada de processos no Poder Judiciário, de modo a promover o acesso responsável e legítimo ao sistema de justiça, atuando-se para racionalizar tal acesso e para afastar as postulações que configurem abuso do direito de ação, o que possibilita reservar a capacidade de prestação de serviços jurisdicionais para atender àqueles que exercem legítima e regularmente tal direito.

Um importante marco no reconhecimento do poder-dever do Judiciário de tratamento adequado da litigiosidade foi o Tema 1.184 da Repercussão Geral. Embora o caso então em julgamento – e por isso a tese enunciada – se referisse especificamente à racionalização do acesso aos serviços judiciários em relação às execuções fiscais municipais, a *ratio decidendi* é muito mais ampla e abrangente.

Em tal julgamento, o Ministro André Mendonça advertiu que o tema essencial do século para o sistema de justiça consiste na “busca de melhor eficiência, como um todo, do Poder Judiciário”, o que definiu como melhor “execução de orçamentos, melhor gestão de processos e melhor definição de prioridades, no âmbito da atuação judicial como um todo”. Esse destaque evidencia a importância não apenas das estratégias de administração judiciária – que vêm sendo intensamente adotadas pelos tribunais nos últimos anos, sob a coordenação do CNJ – mas em especial da atuação voltada ao aperfeiçoamento do tratamento da litigiosidade, nas perspectivas da prevenção e da reversão, às quais inclusive se referem os considerandos da Resolução CNJ n. 349/2020.

A Relatora, prolatora do voto vencedor, Ministra Cármen Lucia, focalizou o princípio da eficiência, nos aspectos administrativo e financeiro, assim como a necessidade de apenas se utilizar “do caminho que importa onerar o Estado-juiz se outro instrumento para a mesma finalidade inexistir nas mesmas condições”. Asseverou que a opção pela judicialização mostra-se ainda menos legítima “quando o custo financeiro e administrativo seja tanto maior quanto o que

se tem a receber do devedor”, aclarando, pois, a necessidade de que o Judiciário não seja irracionalmente acessado a partir de escolhas que ampliem desnecessariamente os custos (e os demais impactos, como o tempo médio de tramitação processual) do acesso.

Apontou a Relatora que o princípio da inafastabilidade da jurisdição e seu corolário, asseguram o direito fundamental de ação “a todo cidadão que possa reivindicar tais direitos”, mas não afastam a necessidade de que sejam cumpridos os requisitos legais (pressupostos processuais e condições da ação), que constituem “condições legais mínimas para a provocação da função jurisdicional, o que não pode ser visto como fechamento de portas a quem delas se socorre”. Asseverou que, por força do princípio da eficiência, o interesse de agir “vincula a necessidade de provimento jurisdicional, quer dizer, a parte deve recorrer à tutela jurisdicional quando esta for a forma mais célere, mais rápida e mais objetiva para resolver conflito e satisfazer sua pretensão”.

Vale destacar ainda que, segundo a Ministra Cármen Lúcia, a eficiência administrativa envolve também a “gestão da prestação jurisdicional, que vem com uma carga enorme de processos”:

Pela necessidade de se obterem e, principalmente, de dispenderem recursos públicos de forma racional, em especial aqueles destinados ao Judiciário, fator relevante para a análise do presente recurso, há de se relevar ser fundamental para o funcionamento e a manutenção do sistema: a gestão responsável, racional e eficiente das verbas públicas e a racionalização das demandas, da estrutura e do desgaste humano no Judiciário.

Dessas pontuações é possível concluir que cabe ao Judiciário, além de avaliar a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, também investigar a seriedade das postulações, os dados concretos em que se baseiam, o custo financeiro (especialmente o “custo médio unitário de um processo”) e social do processamento de cada feito, avaliado em proporção ao benefício visado, além do impacto de cada demanda ou conjunto de demandas similares e da forma de postulação (em especial quando houver mais de uma possibilidade de apresentá-las ao Judiciário, por exemplo, de modo aglutinado ou atomizado) em relação ao todo de suas capacidades limitadas de prestação jurisdicional, de modo que possa alocá-las adequadamente, resguardando a possibilidade de atender todos aqueles que exercem regularmente o direito de acessar seus serviços.

O Ministro Luiz Edson Fachin igualmente, em seu voto, evidenciou a relevância do tratamento adequado da litigiosidade Judiciário, e, ao fazê-lo, recorreu, à noção de proporcionalidade panprocessual, que remete à gestão processual, técnica que permite “verificar a adequação, a necessidade ou a proporcionalidade em sentido estrito da restrição a direito ou de tutela pleiteada”:

Trata-se de reconhecer a escassez não só dos recursos financeiros, mas também dos recursos humanos e a necessidade de gerir o tempo destinado tanto a causas complexas e estruturais, como a causas não tão complexas no âmbito do Poder Judiciário.

Portanto, a organização interna dos serviços e dos recursos para as causas que demandam mais tempos e recursos é algo que diz respeito às atividades do Poder Judiciário. De modo que, medidas que visem a melhor gestão de tais recursos, para que o Poder Judiciário efetive o acesso à justiça célere, adequada e efetiva realizam direitos fundamentais e promovem a melhoria dos serviços e das políticas públicas prestadas com benefícios a toda a população.

O tratamento adequado da litigiosidade, como se percebe claramente nesse julgado, vem acompanhado da revisão, promovida pelos tribunais superiores, em especial pelo STF, ao longo dos últimos anos, de vários dos mais relevantes institutos processuais, em especial das condições da ação e dos pressupostos processuais. Destacam-se a compreensão renovada do direito de ação, tido como “intensamente condicionado” e a avaliação do interesse de agir como profundamente ligado a uma real necessidade de acesso ao Poder Judiciário e vinculado ao princípio da eficiência judiciária.

Esse movimento atende à necessidade de afastar os institutos processuais da concepção marcadamente privatística que influenciou sua positivação (Arenhart, 2025) e de aproximá-los ao máximo possível dos valores públicos que devem prevalecer no exercício da jurisdição, em especial daqueles que se afirmaram como princípios constitucionais, e que viabilizam que o Judiciário cumpra suas missões de contribuir para a pacificação social e “dar a cada um o que é seu”, pronunciando-se prazo razoável.

4 RECONFIGURAÇÃO DO PROCESSO COLETIVO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES

Uma interpretação predominantemente literal dos textos legais viabilizadores da defesa coletiva dos interesses individuais homogêneos, notadamente das normas contidas na Lei

n. 8.078/1990 poderia, em princípio, levar a afastar, como regra, a legitimidade do Ministério Público para a liquidação e execução da sentença coletiva proferida em ação relativa a essa categoria de direitos.

É preciso lembrar, porém, que a interpretação dessas normas legais vem sofrendo evolução, notadamente por atuação do Superior de Justiça, em especial para compatibilização com as normas relativas à formação de precedentes em casos repetitivos introduzidas pelo Código de Processo Civil de 2015. Assim, torna-se conveniente a adoção de uma hermenêutica normativa associada aos princípios constitucionais que o sistema de processo coletivo deve efetivar, em especial o princípio da igualdade, com inspiração nos precedentes qualificados que o STJ firmou sobre a matéria.

Apenas para iniciar a demonstração da necessidade de que as normas e institutos de processo coletivo estabelecidos no CDC sejam submetidos à adequação interpretativa, é importante mencionar a superação de individualismos originalmente contidos nas previsões legais. É o caso das possibilidades de escolha individual (*opt in* ou *opt out*) – claramente em confronto com o princípio da igualdade e às finalidades visadas pelo sistema de processo coletivo – propiciadas pelo texto normativo (arts. 103 e 104). Ada Pellegrini Grinover (1999, p. 802-815) buscou justificá-las especialmente em virtude da ausência de controle de representatividade adequada, de participação efetiva e de respeito ao contraditório. Ao expor sua visão sobre o assunto, essa coautora do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor revela inclusive as resistências enfrentadas, na época, para se instituir um microsistema de processo coletivo no Brasil, em um sistema processual profundamente influenciado pelo individualismo. O exame de suas lições doutrinárias permite ainda identificar que havia, então, certa desconfiança em relação à possibilidade de exercício da representatividade adequada não apenas por parte de legitimados como associações e sindicatos, mas no tocante ao próprio Ministério Público, instituição que então buscava afirmação institucional no Brasil.

Ao longo das décadas de vigência do CDC, por outro lado, o Ministério Público se consolidou como importantíssima instituição de defesa da sociedade e da incolumidade do ordenamento jurídico e de seus valores, inclusive com potente atuação como “fiscal” da regularidade processual e do exercício da representatividade adequada, em colaboração com o

Judiciário. Reconheceu-se à Defensoria Pública legitimidade para ajuizar ações coletivas em benefício de determinadas categorias sociais mais vulneráveis, o que ampliou as possibilidades de adequada representação dos titulares de direitos passíveis de defesa molecularizada. Além disso, a jurisprudência, em especial do STJ, ao qual cabe uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, consolidou-se no sentido de que o Judiciário deve efetuar o controle da representação adequada dos titulares dos direitos difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos, de maneira a não mais subsistirem os argumentos que, no final da década de 1980, sustentaram as opções individualistas positivadas nas normas de direito coletivo em apreciação.

Ao julgar o Tema Repetitivo 60, o STJ afirmou ser necessário compatibilizar as normas do microssistema de processo coletivo com as componentes do sistema de precedentes qualificados incrementado pelo CPC de 2015, à luz de princípios regentes do sistema de justiça como um todo e do processo, especialmente do processo civil. Ao fazê-lo, decidiu que, diversamente das previsões normativas literais contidas no CDC, não pode o autor individual simplesmente subtrair-se às soluções aglutinadas, devendo, como regra, ser suspensas as ações individuais em virtude da tramitação de ação coletiva que tenha o mesmo objeto.

Promoveu-se, então, diálogo de fontes normativas – o CPC e o CDC, compreendidos como “dois complexos normativos voltados especialmente ao tratamento adequado da litigiosidade repetitiva e de massa, regidos pelos mesmos princípios constitucionais” (Vieira, 2024b). Resultou deste precedente, posteriormente reafirmado e aprofundado nos Temas 589 e 923, importante reinterpretação das normas regentes do processo coletivo.

Conforme sistematização sugerida por Vieira (2024b), a *ratio decidendi* do julgamento do Recurso Especial n. 1.110.549, representativo da controvérsia identificada como Tema Repetitivo n. 60, focalizou principalmente os seguintes pontos:

- i. o fato de a atomização de lides repetitivas, passíveis de tratamento molecularizado por meio de ações coletivas, gerar “verdadeiro estrangulamento dos órgãos jurisdicionais”, o que resulta em prejuízo ao direito do acesso ao sistema de justiça e à razoável duração do processo “da totalidade dos jurisdicionados”;
- ii. o sentido do microssistema dos processos repetitivos, que é o de agrupamento da macro-lide para formação de um padrão decisório a ser aplicado a todos os casos individuais;

iii. o dever de interpretação teleológica das normas processuais infraconstitucionais, levando-se em conta não apenas a realização de direitos de terminados grupos (como, no caso, os consumidores), mas “a própria viabilização da atividade judiciária”, e, portanto, a efetivação do direito constitucional de acesso ao sistema de justiça;

iv. o dever de compatibilização do direito individual de ajuizamento de ação abrangida por macro-lide coletiva (usado o vocábulo coletivo em sentido lato, a abranger os direitos individuais homogêneos, coletivos e difusos) com princípios como o da eficiência judiciária, da efetividade do sistema de justiça, da economicidade, com o direito fundamental de ação e com o imperativo de racionalização da prestação jurisdicional.

Ao se apreciar o REsp 1.353.801/RS, representativo da controvérsia do Tema 589, relatado pelo Ministro Mauro Campbell Marques, o STJ registrou ser de grande relevância a suspensão das ações individuais, em razão da necessidade de “homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes”, com a finalidade de resguardar da eficácia dos princípios da igualdade e da segurança jurídica, para propiciar tratamento isonômico a sujeitos de direito que estejam na mesma ou muito similar situação jurídica. Destacou que, caso se adotasse entendimento diverso, haveria grande risco de ofensa à garantia de isonomia, por se criar evidente possibilidade de dispensar tratamentos diversos a titulares de direitos individuais homogêneos ou “acidentalmente coletivos” (ou seja, de direitos individuais homogêneos). Igualmente salientou que o Judiciário, ao garantir igual tratamento entre sujeitos de direito em situações jurídicas iguais ou similares, amplia a “aceitabilidade” de suas decisões, o que significa propiciar maior legitimação social de seus fazeres.

Por fim, no julgamento do Recurso Especial n. 1.525.327/PR, representativo da controvérsia identificada como Tema Repetitivo 923, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, inovou-se com o destaque de que a instituição de ação civil pública para viabilizar a proteção de direitos individuais homogêneos representou o reconhecimento de sua relevância social e de que o legitimado ativo é “representante idôneo do interesse tutelado”, reunindo, pois, as condições necessárias para defender o direito em juízo, de forma aglutinada.

Registrou-se que a ação civil pública, nesses casos, exerce o importante papel de instrumento de otimização da prestação jurisdicional, por prevenir “a atomização dos conflitos sociais” e propiciar “tutela jurisdicional mais qualificada em vista de possível consideração de

elementos contidos/apurados no feito coletivo”. A essas considerações somaram-se importantes argumentos relacionados à gestão adequada dos serviços judiciários:

(...) a coletivização da demanda, seja no polo ativo, seja no polo passivo, é um dos meios mais eficazes para a realização do acesso à justiça, porquanto, além de reduzir os custos, consubstancia-se em instrumento para a concentração de litigantes em um polo, evitando-se, assim, os problemas decorrentes dos inúmeros procedimentos semelhantes.

Definitivamente formado, assim, o precedente, por meio da conjugação do julgamento desses dos Temas Repetitivos 60, 598 e 923, é possível sustentar que a *ratio decidendi* resultante de sua conjugação centrou-se em três questões principais (Vieira, 2024b):

- i. a importância de se resguardar o princípio da igualdade, utilizando-se os instrumentos jurídicos disponíveis, especialmente os componentes do sistema brasileiro de tratamento adequado da litigiosidade repetitiva, para garantir que a todos que se encontrem em situação jurídica igual ou muito semelhante seja aplicada a mesma solução jurídica, o que demanda particularmente a incidência do mesmo padrão decisório (no caso dos precedentes formados em relação a casos repetitivos) ou da mesma decisão (na hipótese de convivência entre ação coletiva e ações individuais com o mesmo objeto);
- ii. a necessidade de aplicação dos instrumentos de molecularização de tutela jurisdicional de modo a efetivar os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade e de cumprir o dever de celeridade processual;
- iii. a imprescindibilidade de utilização de estratégias de gestão adequada da litigiosidade repetitiva e de massa para racionalização da prestação jurisdicional e possibilitar que o conjunto dos jurisdicionados tenha efetivado o direito fundamental de acesso ao sistema de justiça.

5 PROCESSO COLETIVO ATUAL E TRATAMENTO ADEQUADO DA LITIGIOSIDADE REPETITIVA

Como se demonstrou no item anterior, o STJ, no julgamento dos Temas Repetitivos 60, 589 e 923, não apenas tratou da suspensão das ações individuais em razão da tramitação de ação coletiva que tenha o mesmo objeto, mas operou verdadeira evolução interpretativa do microsistema de processo coletivo estabelecido no CDC, à luz das finalidades que visa a concretizar e dos princípios que o regem, que têm, como observado, matriz constitucional.

O Supremo Tribunal Federal tem também destacado a importância das ações coletivas como instrumento adequado de tratamento da litigiosidade e de efetivação do princípio da igualdade, além de sua função relacionada à efetivação do princípio da eficiência judiciária.

Nessa perspectiva, o Ministro Luís Roberto Barroso, ao relatar o acórdão do Segundo Agravo Regimental no RE n. 913.536/RS, salientou que “a coletivização das demandas de massa, em detrimento das demandas individuais, é medida fundamental para garantir a acessibilidade do sistema judicial a todos e a produção de resultados individual e socialmente justos”. Assim, pontuou, de uma só vez, a importância das ações coletivas para a racionalização e promoção da responsabilidade no acesso ao sistema de justiça e para tornar efetivo o princípio da igualdade, além de ampliação do acesso dos jurisdicionados em geral ao sistema de justiça.

No julgamento do RE 1.101.937/SP, representativo de controvérsia do Tema 1.075 da Repercussão Geral, o relator, Ministro Alexandre de Moraes, salientou que o princípio constitucional da igualdade é essencial para a eficácia do sistema de processo coletivo e em especial da coisa julgada coletiva. Segundo o julgador, esse princípio opera em face dos Poderes Executivo e Legislativo, de um lado, e, em “outro plano, na obrigatoriedade ao intérprete, basicamente, o Poder Judiciário, de aplicar a lei e atos normativos de maneira igualitária”. Demonstrou que uma diferenciação jurídica apenas pode ser reputada não discriminatória se existir “uma justificativa objetiva e razoável, de acordo com critérios e juízos valorativos genericamente aceitos, cuja exigência deve aplicar-se em relação à finalidade e efeitos da medida considerada”. Para isso, deve “estar presente (...) uma razoável relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade perseguida, sempre em conformidade com os direitos e garantias constitucionalmente protegidos”. No caso então em julgamento, entendeu inexistirem razões que justificassem tratamentos diferenciados entre os jurisdicionados, apenas por não estarem situados no território abrangido pela competência de determinado órgão julgador, como previa a redação do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública.

Destacou o Ministro que o dispositivo legal discutido resultava em fragmentação do acesso à prestação jurisdicional que “parece ignorar o longo processo jurídico-político de amadurecimento do sistema protetivo aos interesses difusos e coletivos e contrariar, frontalmente, o comando constitucional de imprimir maior efetividade à sua real efetivação, contrariando o princípio constitucional da eficiência”.

Salientou caber ao Judiciário, inclusive por meio dos instrumentos de processo coletivo, buscar a “melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem-se

desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social”, “exercendo suas atividades sob o manto da igualdade de todos perante a lei”, atingindo o resultado desejado com respeito pela objetividade, imparcialidade, segurança jurídica e respeito aos princípios da igualdade e da efetiva tutela jurisdicional.

Menciona-se ainda que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 576, relatada pelo Ministro Nunes Marques, o STF reconheceu que as ações coletivas possibilitam racionalizar a atuação judiciária e obter soluções uniformes e em condições de igualdade para os diferentes titulares dos mesmos direitos, com eficiência judiciária, além de contribuir para a duração razoável do processo e a ampliação da justiça das decisões.

Importa lembrar ainda que a priorização da tutela coletivizada de direitos, em se tratando de focos de litigiosidade repetitiva ou de massa, foi legalmente incorporada pelo Código de Processo Civil atual, por meio do art. 139, X, como salientam Didier Jr. e Zaneti Jr. (2023, p. 61), para quem tal dispositivo constitui “diretriz normativa no sentido de priorizar a tutela coletiva por ação coletiva”.

A releitura que os institutos processuais vêm sofrendo, especialmente por meio da jurisprudência do STF, rumo à compatibilização com os princípios processuais, em especial os de matriz constitucional, e com a natureza publicística do processo, conduz à demanda de viabilização da execução molecularizada, não fragmentada das decisões proferidas em ações coletivas, a qual deve ser promovida, claro, pelos legitimados extraordinários. A necessidade de priorização das soluções executivas coletivizadas decorre dos imperativos de tratamento adequado da litigiosidade, relacionados aos princípios da eficiência judiciária e da economicidade e ao chamado à racionalização do acesso ao Judiciário. Também resulta da atualização das normas componentes do microsistema do direito coletivo, especialmente para compatibilização com o sistema de precedentes judiciais incrementado pelo CPC de 2015 e para efetivação dos princípios da igualdade e da segurança jurídica.

O cumprimento ou execução da sentença coletiva é apenas uma das fases – ainda que materializada em demanda judicial em separado – da relação processual que se iniciou com o ajuizamento da ação coletiva. Não deve, portanto, ser tratado à luz de princípios diversos, nem mediante técnicas de tratamento da litigiosidade diferentes, com razões jurídicas opostas àquelas

contidas na *ratio decidendi* de precedentes vinculantes da mesma corte (isto é, dos Temas Repetitivos 60, 589 e 923) e inclusive que levem a consequências jurídicas contrárias. Dentre tais consequências estão a fragmentação de discussões relativas a uma mesma relação jurídica-tipo ou decorrentes de um mesmo fato juridicamente relevante, dispersão de esforços jurisdicionais que poderiam (e deveriam) ser concentrados por meio de instrumentos e estratégias aglutinadas de tutela, violação da igualdade de tratamento de jurisdicionados em situação jurídica igual ou muito semelhante, com sério risco para a segurança jurídica e a coerência do ordenamento jurídico.

Destacou-se na Nota Técnica CITJSP 01/2023, ratificada pela Nota técnica 55/2025 do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, que a lógica do processo individual não deve ser migrada para o processo coletivo, sem que ocorram sérios prejuízos aos valores constitucionais de elevado quilate:

Enquanto o processo individual corre pelo princípio da inércia, do interesse da parte e do impulso oficial, o processo coletivo deve tramitar pela ótica dos princípios do planejamento, concentração, escala e eficiência.

São lógicas distintas, com execução diferenciada.

Observada a *ratio decidendi* dos Temas Repetitivos 60, 589 e 923 do STJ e os princípios, em especial os de *status* constitucional que o microssistema de processo coletivo visa a efetivar, especialmente os princípios da igualdade, da eficiência judiciária e da economicidade, chega-se à inevitável conclusão de que devem ser privilegiados os instrumentos e estratégias processuais que viabilizem a postulação coletivizada/aglutinada de direitos, inclusive nas fases de liquidação e de cumprimento ou execução da sentença coletiva.

Aí se inclui não apenas o reconhecimento da possibilidade de liquidação e cumprimento da sentença coletiva – inclusive da que envolva direitos individuais homogêneos – por legitimados como o Ministério Público, mas até mesmo que se reconheça a preferência pelas soluções de liquidação e execução molecularizadas, em detrimento das atomizadas, que tanto risco representam para a igualdade de tratamento em particulares e para a eficiência judiciária.

O fato de que em determinadas situações peculiares, eventuais, possa haver necessidade de discutir, em relação a cada indivíduo abrangido pelo provimento jurisdicional coletivo ou a alguns deles, certas especificidades na liquidação ou mesmo na execução, não

autoriza concluir – quer por razões de hermenêutica jurídica, quer por força dos princípios da igualdade, da eficiência judiciária, da economicidade, da segurança e da certeza jurídica, do poder-dever de tratamento adequado da litigiosidade e dos imperativos de racionalização da prestação jurisdicional e do acesso ao Judiciário – pela impossibilidade, como regra, de que os legitimados coletivos extraordinários e substitutos processuais pleiteiem em juízo, de modo aglutinado, a liquidação e o posterior cumprimento da sentença.

As normas dos arts. 97 e 98 previram claramente que a liquidação e a execução podem ser ajuizadas pelas vítimas e seus sucessores ou pelos legitimados extraordinários. No entanto, os princípios insistentemente referidos nesta nota técnica parecem conduzir à compreensão de que a liquidação e a execução coletivas devem ser a regra, e que as postulações fragmentadas, individualizadas, apenas excepcionalmente devem ter a continuidade de seu processamento admitida, se apresentado pedido de natureza aglutinada.

O fato de estar em questão as ações coletivas – por alguns ditas “impróprias” – que envolverem direitos individuais homogêneos em nada altera as considerações apresentadas, em especial porque os dispositivos legais mencionados dizem respeito exatamente a essa categoria de direitos subjetivos.

Como leciona Arenhart (2014), as funções principais que a admissão da tutela coletivizada dos direitos individuais homogêneos visa cumprir são: ampliação das possibilidades de acesso ao Judiciário, viabilização de tratamento jurisdicional uniforme a situações iguais ou muito semelhantes, e racionalização da prestação jurisdicional. Conjugando essas três funções com o art. 81, parágrafo único, III, do CDC, e tendo em vista que está em questão forma processualmente diferenciada de tratamento de direitos individuais, norteadas por essas funções, o processualista demonstra que é em virtude da preponderância das questões comuns que identificam esses direitos que se mostra recomendável sua defesa conjunta e concomitante.

Assim, em se tratando de tutela jurisdicional de direitos individuais homogêneos, parece ser de rigor priorizar as soluções aglutinadas em face das atomizadas, em busca da efetivação dos princípios da igualdade, da economicidade, da eficiência judiciária e da coerência normativa, da certeza e da segurança jurídicas. Por outro lado, evidencia-se inexistir razão para que, na fase de cumprimento ou execução de sentença, o tratamento aglutinado dê lugar à

fragmentação da prestação jurisdicional, contrária às funções que o reconhecimento dessa categoria processual de direitos, funcionalizada se destinou a viabilizar.

Importa ainda ressaltar que execução coletiva não abrange apenas os danos que não possam ser individualizados, já que o texto normativo não contempla essa restrição, que tampouco se extrai do conjunto do ordenamento jurídico.

No Tema 471 da Repercussão Geral, o STF entendeu haver “certos interesses individuais que, quando visualizados em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, têm a força de transcender a esfera de interesses puramente particulares, (...) verdadeiros interesses da comunidade”, revestidos de interesse social qualificado, e que, nesses casos, tem o Ministério Público a legitimidade extraordinária para ajuizamento de ação civil pública que envolva direito individual homogêneo.

Desde o julgamento ocorrido em 2014 muito se caminhou em direção à efetivação das funções do processo, dos institutos processuais, do próprio Judiciário, do acesso à justiça, do interesse de agir e do tratamento adequado da litigiosidade. Esse caminho hoje permite reconhecer com maior naturalidade a legitimidade do Ministério Público e demais legitimados coletivos, para ajuizamento de liquidação e posterior execução da sentença coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos. Mais ainda: as soluções aglutinadas de liquidação e de execução, se adotadas com preferência em relação às estratégias processuais tendentes à atomização da tutela, que tantos riscos acarretam para a efetivação dos princípios da igualdade, da eficiência judiciária, da economicidade, contribuem para a racionalização da prestação jurisdicional, para a coerência do ordenamento jurídico, para o alcance da segurança jurídica. Essa preferência pode, por exemplo, ser alcançada por meio da técnica de suspensão das ações (no caso, suspensão das liquidações e execuções) individuais por aplicação do precedente vinculante identificado como Temas Repetitivos 60, 589 e 923.

Não é demais acrescentar que tal legitimidade, para fins de efetivação da tutela coletiva assegurada em sentença, torna mais facilitada a implementação de direitos inclusive à luz dos pressupostos do processo estrutural, com a construção de soluções articuladas e de maior eficiência, atentas à igualdade de tratamento e às complexidades de cada cenário, verdadeiros organismos vivos (Brunetta e Ferraz, 2024), em lugar da manutenção de soluções atomizadas que,

na prática, não apenas sobrecarregam o sistema judiciário, como também dificultam a superação do estado de desconformidade que ensejou o pedido original de tutela coletiva, agravando o contexto geral.

6 O GRUPO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRIMORAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DAS AÇÕES COLETIVAS

Por razões como as mencionadas nesta nota técnica e considerando os desafios de dar efetividade aos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos pela via judicial, o Ministro Corregedor-Geral da Justiça Federal editou a Portaria n. 213, de 7 de maio de 2025, que criou Grupo de Trabalho interinstitucional para promover estudos e formular proposições para o aprimoramento de temas relacionados aos cumprimentos de sentença nas ações coletivas em tramitação na Justiça Federal. A medida teve em conta a dificuldade atual em se conferir concretude e exequibilidade aos títulos judiciais formados nas ações coletivas e apontou que, atualmente, existem 24.472 ações coletivas em tramitação na Justiça Federal, com potencial replicação de cumprimentos de sentença individuais pelos diversos beneficiários em juízos de diferentes localidades e riscos ao funcionamento da primeira instância.

Entre as atribuições do grupo de trabalho, incluem-se identificar as dificuldades e os desafios enfrentados por atores(as) envolvidos(as) nos cumprimentos de sentenças em ações coletivas em tramitação na Justiça Federal, propor soluções técnicas e jurídicas para a melhoria da efetividade do cumprimento de sentença de ações coletivas em âmbito federal e elaborar propostas de ajustes legislativos, se necessário, visando à melhoria do sistema processual de cumprimento de sentença em ações coletivas da Justiça Federal.

A contribuição para as reflexões que conduzirão à decisão do Tema 1.270 da Repercussão Geral insere-se nesse contexto, pois o precedente a ser formado pelo Supremo Tribunal Federal terá efeitos profundos em relação à efetividade da tutela jurisdicional por meio das sentenças coletivas concernentes a direitos individuais homogêneos.

7 DADOS JURIMÉTRICOS: OS POSSÍVEIS REFLEXOS DA DECISÃO DO TEMA 1270 DA REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Apenas para que se possa ter uma dimensão dos possíveis impactos sobre a prestação jurisdicional do julgamento em questão, vale registrar, a partir do exame do painel do Cadastro Nacional de Ações Coletivas (CACOL)¹, que, hoje, há 150.012 ações civis públicas pendentes no país, já excluídos os feitos cadastrados sob a classe “ação civil pública infância e juventude”. Essa exclusão se justifica porque, em regra, tais ações têm por objeto a defesa dos direitos de crianças ou adolescentes individualizados (não sendo, portanto, verdadeiras ações coletivas), utilizando-se tal classe processual ainda para identificar processos que envolvem direitos coletivos em sentido estrito.

Embora os dados processuais hoje disponíveis não permitam identificar com exatidão todas as ações coletivas concernentes a direitos individuais homogêneos em tramitação no país – inclusive porque não se adota, nos tribunais, a prática de sempre cadastrar o assunto “direito individual homogêneo”, além dos outros assuntos específicos relacionados às matérias em discussão em cada processo – é possível se ter, a partir do painel, pelo menos uma ideia da dimensão da carga de trabalho e do impacto sobre a prestação jurisdicional de que se está a tratar.

O painel do CACOL registra que há, atualmente, em tramitação (pendentes): 11.332 ações civis públicas relativas a obrigações de fazer/não fazer; 3.699 referentes a indenização por dano moral; 5.303 com assuntos cadastrados relativos a servidores públicos civis; 214 em que foi cadastrado o assunto “militar”; 2.217 envolvendo assuntos processuais concernentes a “obrigações”; 351 com o assunto “fato/negócio jurídico”; 161 com assuntos processuais relativos a “empresas” e sub assuntos a ele relacionados; 2.274 com os assuntos indenização por dano material e/ou indenização por dano moral na área do direito civil; 12.055 cadastradas com assuntos processuais relacionados a direito do consumidor (inclusive indenização por dano material e/ou material); 197 com assuntos referentes a direito previdenciário. Isso apenas para

¹ O painel está disponível em: <https://justica-em-numeros.cnj.jus.br/painel-cacol/>. Acesso em: 31 mai. 2025.

registrar os assuntos processuais mais claramente identificados com direitos individuais homogêneos.

Ainda que haja a possibilidade de que a mesma ação civil pública tenha sido computada mais de uma vez em alguns dos agrupamentos acima mencionados, por ser admissível o cadastramento de mais de um assunto processual em cada feito, certo é que, apenas considerados os casos hoje pendentes (ainda não julgados), está-se diante de um número muito elevado de ações civis públicas envolvendo direitos individuais homogêneos que, em caso de procedência, pode dar lugar a milhões e milhões de pedidos de cumprimento individual. Como se demonstrou nesta nota técnica, essa atomização cria não apenas riscos a princípios como os da igualdade e da segurança jurídica, mas também à funcionalidade e à eficiência do Judiciário.

De se registrar que, no âmbito da Justiça Federal, a pulverização das ações para execução individual de sentenças coletivas envolvendo direitos individuais homogêneos encontra na Seção Judiciária do Distrito Federal, considerada pela jurisprudência dos tribunais superiores como “foro nacional”, um desafio adicional em relação a todas as demais unidades federativas, uma vez que a Justiça Federal, na Capital brasileira, pode e vem sendo acionada para o cumprimento individual de sentenças coletivas originadas não apenas do Distrito Federal, como também de todas as unidades da Justiça Federal. Além disso, é na capital que se concentra a sede da grande parte dos órgãos federais, o que naturalmente produz a concentração das ações coletivas, segundo as regras de competência territorial aplicáveis à Justiça Federal. Tais circunstâncias tornam ainda mais difícil dar tratamento adequado às execuções individuais.

Impõe-se, por fim, a reflexão de que se originalmente, a possibilidade da pulverização das execuções individuais de sentenças coletivas entre várias unidades judiciárias foi adotada e legitimada tradicionalmente pela jurisprudência como estratégia de política judiciária, em uma perspectiva defensiva, para evitar que todas as execuções de uma dada sentença coletiva fossem direcionadas a uma única vara, inviabilizando por completo seu funcionamento, hoje a preocupação, em termos de política judiciária, é diversa. O que se propõe não é a reversão do entendimento anterior, para que todas as demandas individuais fluam para uma mesma unidade judiciária, mas que se mantenha aberta a possibilidade de tratamento coletivo, também na fase de dar efetividade à tutela coletiva; que não seja necessário o ajuizamento de ações individuais;

que seja possível a construção de soluções de efetivação para todos os beneficiários, quando o direito a ser tutelado assim o permitir, inclusive com uso de estratégias do processo estrutural.

8 PROPOSIÇÃO

Considerando o exposto acima, propõe-se o encaminhamento da presente nota técnica ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do Supremo Tribunal Federal e a todos os Ministros da Corte, a fim de que possam avaliar as razões dela constantes, ao apreciar o Tema 1.270 da Repercussão Geral, em que discutida a legitimidade do Ministério Público para liquidação e cumprimento/execução de sentenças coletivas proferidas em casos envolvendo direitos individuais homogêneos.

REFERÊNCIAS

ARENHART, Sérgio Cruz. *A tutela coletiva de interesses individuais: para além da proteção dos interesses individuais homogêneos*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

ARENHART, Sérgio Cruz. *Relendo o princípio da demanda: a congruência sob o crivo da proporcionalidade processual*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025.

BRUNETTA, Cíntia Menezes; FERRAZ, Taís Schilling. Impactos da substituição dos atores processuais nas demandas estruturais: Estratégias para evitar interrupções e retrocessos. In BALAZEIRO, Alberto Bastos; ROCHA, Afonso de Paula Pinheiro; VEIGA, Guilherme (Orgs.). *Novos Horizontes do Processo Estrutural*. Londrina: Thoth, 2024, p. 206-230.

CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda; PINTO, Lucas José Bezerra. Litigância redundante e litigiosidade responsável: uma análise dos limites do processo coletivo a partir da problemática do seguro defeso do biênio 2015-2016. In: LUNARDI, Fabrício Castagna; KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino; FERRAZ, Taís Schilling (Orgs.). *Tratamento da litigiosidade brasileira: diagnósticos, abordagens e casos de sucesso*. Brasília: Enfam, 2023, p. 327-369.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. *Justiça em Números 2024*. Brasília: CNJ, 2024.

DIDIER JR., Fredie. ZANETI JR., Hermes. *Curso de Direito Processo Civil*. V. 4. Processo Coletivo. 17 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2023.

GRINOVER, Ada Pellegrini *et al.* *Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto*. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999.

MORAES, Vânia Cardoso André de. *A igualdade – formal e material – nas demandas repetitivas sobre direitos sociais*. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2016.

VIEIRA, Mônica Silveira. Enfrentamento da Litigância Predatória e ODS 16: uma discussão necessária. In: Encontro de Administração da Justiça (ENAJUS), 2024a, Natal. Anais. Natal: Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sociais, 2024. Disponível em: <https://enajus.org.br/anais/assets/papers/2024/sessao-13/enfrentamento-da-litigancia-predatoria-e-ods-16-uma-discussao-necessaria.pdf>. Acesso em: 2 mar. 2025.

VIEIRA, Mônica Silveira. Reflexos dos Temas 60, 589 e 923 do Superior Tribunal de Justiça: habilitações individuais na ação coletiva, momento adequado da publicação do edital previsto no art. 84 do CDC, coisa julgada *secundum eventum litis*. In: CRUZ, Rogério Schietti Machado *et al.* (Orgs.). *outros. A cultura de precedentes no Brasil: desafios e perspectivas*. Belo Horizonte: D'Plácido: 2024b, p. 237-258.